

Pièce jointe 8

Comparaison entre la politique
actuelle et celle proposée

Contenu de la Politique Proposée	Etat d'avancement	Aperçu synoptique du contenu
1. Mandat, Rôles et Responsabilités	Substantiellement mis à jour	• Etablit la base de la politique d'acquisition révisée de manière compréhensive et réaffirme le mandat et l'assurance fiduciaires de la Banque. • Introduit les éléments du nouveau cadre de la politique d'acquisition de la Banque et résume les rôles et responsabilités de l'emprunteur.
2. Vision et Objectifs	Nouveau	• Souligne la nouvelle vision de la Banque en matière de politique d'acquisition, et fait ressortir les composantes OUF et la convenance dans le but d'assurer une gestion efficace des risques fiduciaires, d'atteindre le développement efficace de la Banque.
3. Principes et Considérations	Substantiellement mis à jour	• Souligne la dynamique et les risques liés à l'application des principes clés d'économie, de rendement, d'efficacité et d'équité de manière à maximiser l'OUF avec la clarté, la proportionnalité et la prévisibilité requises. • Souligne l'engagement axé sur le risque de la Banque vis-à-vis des PMR, en se focalisant sur la revue de l'environnement et la conformité aux normes de passation de marchés.
4. Champ et applicabilité	Substantiellement mis à jour	• Définit le champ d'application de la politique pour inclure toutes les étapes du cycle d'acquisition et tous les types d'interventions de la Banque. • Définit l'applicabilité de la politique pour couvrir l'acquisition des biens, des travaux, des services de consultants et autres services financés entièrement ou en partie par la Banque. En outre, elle clarifie l'applicabilité aux fonds en fideicomis, au financement hors-Banque et aux prêts basés sur la politique.
5. Conditions d'éligibilité	Substantiellement mis à jour	• Les conditions d'éligibilité et de participation demeurent inchangées et sont décrites dans le manuel d'acquisition des opérations • Les dispositions contre les conflits d'intérêt et avantages compétitifs injustes ont été étendues aux biens, travaux et services autres que ceux des consultants. Par ailleurs, l'impartialité et la transparence sont maintenues pour régler le problème de l'avantage compétitif à travers l'accès à toute information appropriée. • Les conditions de participation en association ont aussi été mieux définies pour inclure la coentreprise, la sous-traitance et la sous-consultance. Même si les coentreprises de fait ne sont pas normalement acceptées,

		<i>les conditions de leur acceptation sont soulignées dans le cas où cela encouragerait le développement de l'industrie locale, sans préjudice pour les principes fondamentaux.</i>
6. Pratiques interdites et Sanctions	<i>Substantiellement mis à jour</i>	• <i>Le titre "Pratiques et Sanctions interdites" remplace l'ancien titre "Fraude et Corruption". La politique de la tolérance zéro de la Banque contre la fraude et la corruption est maintenue.</i> • <i>A résolu le différend qui a existé pendant longtemps à propos des accords de partenariat avec l'ONU, par l'inclusion de dispositions autorisant les Agences onusiennes à utiliser leurs propres règles pour instruire les allégations dans des circonstances spécifiques.</i>
7. Mauvaise acquisition	<i>Substantiellement mis à jour</i>	• <i>A introduit de la flexibilité en permettant à la Banque de ne pas annuler la portion des produits de l'emprunt à allouer au contrat mal acquis, mais plutôt de le redistribuer à d'autres composanets du projet.</i>
8. Application de la Politique	<i>Substantiellement mis à jour</i>	• <i>Souligne une intention claire de s'appuyer plus sur les systèmes d'acquisition nationaux pour soutenir le développement efficace et durable, conformément au mandat fiduciaire et d'effectivité du développement de la Banque.</i> • <i>Une approche basée sur le risque, dans laquelle l'appui est fondé sur des évaluations, basées sur les besoins, des capacités des pays, des secteurs, et des agences, le tout assorti d'aide pour combler les lacunes à tous les niveaux, y compris les parties prenantes publiques et privées.</i> • <i>Souligne les éléments généraux d'un système public d'acquisition des biens, des travaux, des services de consultants et autres services.</i> • <i>Stipule les conditions de l'intégration, dans le processus d'acquisition, des principes d'acquisition écologiquement et socialement sensibles (ESRP), de développement de l'industrie des emprunteurs et de transfert des connaissances.</i>

9. Acquisition dans le cadre des opérations du secteur privé	Substantiellement mis à jour	Initialement incluse comme annexe dans la politique précédente, figure à présent dans le corps de la Politique et est spécifiée pour inclure toutes les variétés d'opérations du secteur privé, comprenant les partenariats publics privés (PPP) et les concessions, les intermédiaires financiers, utilisant des méthodes d'acquisition appropriées, des pratiques commerciales établies et des engagements de longue durée pour ces derniers.
10. Co-financement	Substantiellement mis à jour	Elargie pour inclure le concept de la confiance mutuelle introduite pour la première fois dans la politique de la Banque, dans laquelle la Banque peut faire un arrangement de cofinancement avec les autres bailleurs sur la base de la reconnaissance de l'équivalence des politiques d'acquisition de chaque partie et sur ce, permettre la dépendance sur la politique du co-financier désigné.
11. Plan d'acquisition	Substantiellement mis à jour	La condition requise pour l'emprunteur de préparer et soumettre un plan acquisition) couvrant au moins les 18 premiers mois a été étendue à toute la durée du projet. Des dispositions sont prévues pour un plan d'acquisition simplifié si applicable.
12. Contrôle et Evaluation	Nouveau	Les emprunteurs sont tenus de préparer et maintenir des documents et des archives clairement identifiés en relation avec le processus d'acquisition, de la planification à l'administration des contrats, en vue du contrôle et de l'évaluation effectifs du cycle d'acquisition, mais également de générer des données et des informations de gestion des contrats.
Annexe1: Caractéristiques d'acceptabilité des systèmes d'acquisition des emprunteurs	Nouveau	Souligne les caractéristiques générales d'acceptabilité d'un système d'acquisition d'emprunteur et discute les outils à utiliser pour les évaluer.
Annexe 2: Caractéristiques des appels d'offres ouverts et autres procédures	Nouveau	- Les caractéristiques des Appels d'offres ouverts sont décrites et utilisées comme normes pour les autres méthodes d'acquisition. - Le contenu minimum du document de sollicitation et les modalités d'encouragement de l'industrie de l'emprunteur sont définis.

- La Banque estime que l'existence de systèmes de passations de marchés justes, performants et transparents dans un pays est le symbole d'une meilleure assurance fiduciaire à l'usage de ses ressources. Cela se reflète dans l'intérêt grandissant mis sur l'usage complet des systèmes d'acquisition des pays, tant que ceux-ci s'avèrent appropriés, sur le renforcement des capacités et sur l'accent sur l'appui aux réformes des marchés publics dans les PMR. Aux termes de la politique proposée, les évaluations des systèmes d'acquisition des pays seront effectuées au niveau des pays, des secteurs et des projets. Les résultats de ces évaluations guideront la conception des dispositions idoines d'acquisition au titre des projets de la Banque. Cela représente un changement important de paradigme dans la façon dont la Banque procède à l'acquisition.
- **Comparaison des éléments clés des règles actuelles avec celles, complètement révisée, de la politique révisée :** Les considérations pour l'économie, l'efficacité, l'équité et la transparence dans les règles actuelles ont été considérablement élargies pour inclure plus explicitement celle de l'optimisation de l'utilisation des fonds (OUF). Ceci a été possible en mettant l'accent sur ces considérations clés dans la nouvelle vision. En outre, « l'intérêt initial de la Banque à encourager le développement local et régional des services de consultants, des entreprises de construction et des industries de manufacture » dans les MRC, normalement appliqué sous forme d'allocation de préférence dans les anciennes règles, a été élargie pour inclure des aspects innovateurs tels que les contenus locaux et les programmes exigeant un certain pourcentage des fonds du gouvernement et des entreprises dirigées par les femmes, les membres des groupes minoritaires et bien d'autres. Dans cette perspective, il existe un changement majeur à l'égard de la confiance accrue aux systèmes d'acquisition, essentielle pour un développement durable et efficace des PMR, et en conformité avec le mandat fiduciaire et de développement efficace de la Banque. Les conditions d'éligibilité, les pratiques interdites (fraude et corruption) et les sanctions ont été rendues gérables par leur mise en rapport avec le document de politique approprié.
- **Règles existantes (Section I) – Introduction :** Certaines dispositions dans la Section I des Règles actuelles sont toujours en vigueur ; soit elles demeurent inchangées, soit elles ont été légèrement amendées. De telles dispositions portent sur l'acquisition anticipée, le financement rétroactif les plans d'acquisition qui tendent à être spécifiques à la Banque. Les dispositions pour le co-financement comprenant les financements conjoints et parallèles, les associations d'entreprise à travers les partenariats, la sous-traitance et la sous-consultance, ont été minimalement élargies et mises à jour. Le paragraphe sur les références à la Banque a été totalement omis, parce qu'il n'est pas nécessaire. Les paragraphes restants dans la Section I ont été considérablement modifiés dans leur ensemble et mis à jour dans la nouvelle politique. Ceux-ci portent sur les objectifs des Règles, les conditions générales, l'applicabilité, la revue par la banque, la fraude et la

corruption, l'éligibilité, les conflits d'intérêt, l'avantage compétitif injuste, la formation ou le transfert de connaissance et la langue.

- **Règles existantes (Section II) – Appel d'Offres International (AOI)/Sélection basée sur la qualité-prix (QCBS) et (Section III) – Autre méthodes d'acquisition/Sélection :** Suivant le principe de la séparation de la politique des procédures, les principes faisant parties intégrantes de la Section II des Règles d'acquisition existantes d'acquisition aussi bien que les premières parties de la section III en rapport avec les différents modes d'acquisition et méthodes de sélection, ont été résumés, modernisés et introduits dans la nouvelle politique. Ceci inclut les éléments de politique des diverses méthodes d'acquisition des biens, des travaux et des services de consultants aussi bien que les autres services. Ainsi, les principes de l'appel d'Offre International (AOI) contenus dans les anciennes Règles ont été remplacés par ceux de l'appel d'Offre Compétitif Ouvert (OCB) dans la nouvelle politique. Les dispositions des procédures et des processus orientés restantes sont conservées dans le Manuel, afin d'assurer que ces éléments ne sont pas obligatoires tels qu'ils se présentent actuellement, mais ils constituent le fondement dans l'application de la nouvelle vision et de l'approche de la flexibilité, ainsi que de l'acquisition sur mesure. Les règles existantes font déjà référence à la libre concurrence comme étant la méthode la plus appropriée dans les conditions prescrites, et à d'autres méthodes telles que les appels d'offres nationaux (AON), les Appel d'offres internationaux Limités (LIB) la comparaison des prix sous certaines conditions. Ainsi, en principe, il n'est proposé aucun changement fondamental proposé, en ce qui concerne la possibilité d'utiliser diverses méthodes d'acquisition. La rigidité et la normativité existant dans le système actuel proviennent de l'incorporation de ces éléments de procédures et de processus dans la politique, ce qui rend leur application obligatoire. La politique révisée, par contre, détermine plus précisément les conditions d'utilisation de chacune des différentes méthodes pour différents pays, situations et projets à travers l'approche sur mesure. D'autres détails concernant la souplesse dans l'application des différentes méthodes de passation des marchés et la sélection des consultants sont décrites dans le Manuel.
- **Règles Actuelles (Section III) - Dispositions résiduelles :** Les dispositions résiduelles de la Section III des règles en vigueur, sont plus des principes de nature générique, par opposition aux procédures normatives dans la Section II. Ces dispositions comprennent; (i) l'utilisation de procédures de travaux en régie; (ii) l'acquisition auprès d'institutions spécialisées, notamment les organismes des Nations Unies ; (iii) l'utilisation des agents d'acquisition ou agents d'inspection qui constitue une bonne pratique; (iv) Acquisition en prêts aux intermédiaires financiers; (v) l'acquisition axée sur la performance; (vi) l'acquisition au titre des prêts garantis par la Banque; (vii) la participation communautaire dans le processus d'acquisition; (viii) la passation des marchés en cas de catastrophe et d'aide d'urgence, qui permet une plus grande flexibilité en termes de seuils ICB / PNE, les

périodes d'appel d'offres plus courtes, des contrats directs et une admissibilité plus facile; (ix) les pratiques commerciales; et (x) Sélection de catégories particulières de consultants. Ceux-ci sont plus liés au processus d'examen de la Banque que sur des méthodes ou des procédures spécifiques, ils restent donc généralement inchangée et continuent d'être appliqués. Par conséquent, ils sont conservés dans la Politique et sont peaufinés par la suite dans le manuel. En outre, la politique en vigueur sur l'emploi des Consultants dans la section IV sur les types de contrats et les dispositions importantes seront couverts dans le manuel, tandis que les principes de la section V sur la sélection des consultants individuels seront inclus dans la politique avec les détails donnés dans le manuel.

- **Processus d'acquisition du secteur privé** : La nouvelle politique intègre notamment une Section autonome complète (Section 9) sur les opérations d'acquisition du secteur privé, couvrant toutes les variantes de prêts à : (i) une entité privée; (ii) des partenariats public- privé (PPP) (BOO / BOT / BOOT, concessions et les arrangements similaires du secteur privé), à la fois pour les prêts à une entité publique qui donne des concessions et une entité du secteur privé qui reçoit des concessions; et (iii) des intermédiaires financiers, qu'il s'agisse de bénéficiaires du secteur public, des bénéficiaires autonomes ou privés. Elle fournit aux secteurs privés des opérations qui vont être menées dans le cadre des pratiques commerciales établies en utilisant des méthodes d'achat appropriées, et comprend une exigence pour les négociations équitables. La politique stipule néanmoins que, le cas échéant, la Banque encouragera l'utilisation de méthodes d'appel d'offres concurrentiels par ses emprunteurs du secteur privé ou clients non emprunteurs, en particulier pour les gros contrats.

• **Les dispositions des annexes à l'égard des règles actuelles** : Elles sont généralement modifiées pour correspondre à l'approche révisée de gestion des risques dans la nouvelle politique comme suit:

▸ **Annexe 1 - Examen par la Banque des décisions d'achat / Sélection des Consultants** : La Banque doit effectuer des examens préalables seulement sur les contrats de valeur complexe et de grandes valeurs au-delà des seuils qu'elle établira. La Banque est chargée d'effectuer des examens antérieurs que sous ces seuils, tout en limitant son implication dans ces révisions. Elle s'appuiera plus largement sur des audits externes de marchés indépendants. Car il ne serait pas utile pour la Banque de se concentrer sur les contrats importants et complexes en s'appuyant davantage sur des systèmes de passation des marchés nationaux, et continuer de procéder à des examens antérieurs sur une base systématique. Des évaluations de risques élaborées et le recours accru aux revues et audits des PMR qui fourniront le confort nécessaire, nonobstant le fait que la Banque conserve ses droits d'audit, et la capacité d'appliquer des solutions par les ententes définitives.

▸ **Annexe 2 – Allocations de préférences pour biens et travaux / Instructions aux Consultants** : Celle-ci doivent être révisées conformément à la nouvelle politique et retenues dans le manuel.

– **Annexe 3 - Directives aux Soumissionnaires / Consultants** : Les principes de base de la présente annexe continueront de s'appliquer, y compris les communications avec la Banque et le droit des soumissionnaires de soumettre des plaintes et de bénéficier d'un processus d'examen libre et en temps opportun, à l'exception des paragraphes concernant les examens de la Banque et de l'utilisation des SMD / DP qui sont révisées comme indiqué au point 1 ci-dessus. La Banque doit également passer en revue les mécanismes de plaintes du cadre juridique du pays, au cours des évaluations des risques de pays proposé, pour s'assurer que la législation nationale couvre cette exigence. La Banque veillera à la conformité à l'égard de EA , ainsi que les niveaux du projet , tout en traitant directement les plaintes et les comptes rendus dans des circonstances appropriées définies dans le manuel.

– **Annexes 4, 5 et 6 sur les critères d'admissibilité, contrats et Financement du secteur privé à l'avance** : des règles actuelles pour les biens et travaux, ainsi que les annexes 5, 4, 6 et 7 sur l'utilisation des consultants nationaux et régionaux, contrats par anticipation, le personnel homologue et de financement de la Formation et du secteur privé, du règlement en vigueur pour l'emploi des consultants, sont abordés dans la nouvelle politique et les modalités d'application figurent dans le manuel.